

PROJET DE LOI

PORTANT SUR
La Régulation des réseaux sociaux et lutte
contre les contenus haineux

APH
Affaires publiques HEIP

BANC DES MINISTRES

THEATRUM
MUNDI



N°01

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 octobre 2025.

PROJET DE LOI

Première lecture

visant à réguler les réseaux sociaux et à lutter contre les contenus haineux,

TRANSMIS PAR
MONSIEUR LE PREMIÈRE MINISTRE
À
MONSIEUR LE PRÉSIDENT

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Exposé des motifs

La France fait face à un défi inédit : comment préserver la liberté d'expression, pilier de notre République, tout en protégeant nos concitoyens de la haine proliférant en ligne. Le numérique a démultiplié la portée des paroles malveillantes. Chaque jour, des citoyens souvent des jeunes subissent insultes, harcèlement, menaces de mort ou appels à la violence sur les réseaux sociaux. Ce flot de haine anonyme fracture le vivre-ensemble, blesse des vies et menace jusqu'au pacte républicain. Il est du devoir de l'État de réagir avec force et mesure. Ce projet de loi traduit une ambition double, presque contradictoire par essence : réguler strictement les excès d'Internet pour en extirper le venin de la haine, tout en sanctuarisant l'espace de liberté qui fait l'âme de notre Nation.

La haine en ligne : Les injures racistes, antisémites, sexistes ou homophobes qui pullulent sur le web sont un poison lent qui gangrène notre démocratie. Elles réduisent au silence les minorités visées, banalisent l'intolérance et peuvent, par la contagion virale des algorithmes, attiser des passages à l'acte bien réels. La République, en protectrice de chacun de ses enfants, ne peut rester spectatrice. Le présent projet assume une fermeté inébranlable : plus question de laisser les plateformes fermer les yeux. Il impose des règles claires : retrait en moins de 24 heures des contenus ignominieux et des sanctions exemplaires contre ceux qui laissent prospérer la haine. Il n'y a plus de place pour l'impunité anonyme : la loi fera barrage, résolument.

Liberté d'expression : un principe mis à l'épreuve du numérique. Cependant, à vouloir trop censurer, ne risquons-nous pas d'éteindre la flamme même de la liberté ? Chaque mesure de contrôle porte en elle la crainte de l'arbitraire. Ce projet de loi, garantit explicitement le droit à l'anonymat pour l'internaute de bonne foi, protégeant le lanceur d'alerte, le dissident politique ou le simple citoyen qui craint des représailles ainsi que des espaces d'expression sanctuarisés, de véritables laboratoires de la liberté en ligne, où l'expérimentation du débat sans filtre sera possible.

Souveraineté numérique : reprendre le contrôle. Réguler nos réseaux, c'est affirmer notre souveraineté numérique et la primauté de nos lois républicaines sur les plateformes globales. Ce projet de loi crée une Autorité de régulation nationale aux pouvoirs étendus, à la hauteur des enjeux du numérique. L'État stratège reprend la barre : il pourra exiger transparence des algorithmes, exiger le retrait des contenus illicites sans délai, et infliger des amendes dissuasives aux opérateurs défaillants. En reconquérant le contrôle de notre écosystème numérique, la France et l'Europe montrent la voie d'une puissance publique 2.0, éclairée mais ferme, qui garantit que la technologie demeure au service de l'humain et de l'intérêt général et non l'inverse.

Aux craintes de la censure abusive, nous opposons des garde-fous républicains. Aux partisans du "laisser-faire" numérique, nous répondons par la responsabilité. Ce projet de loi tente une synthèse audacieuse. Il épouse la complexité du réel plutôt que de la nier. Tantôt marteau impitoyable contre la haine la plus abjecte, tantôt bouclier fraternel protégeant la libre critique et la satire, ce texte est par nature équilibré. Peut-être dérangent pour les esprits les plus tranchés c'est le prix à payer pour un compromis ambitieux. Mesdames, Messieurs les Députés, en votant cette loi, vous affirmez que la République sait se défendre sans se renier. Vous proclamez que la liberté reste notre bien le plus précieux, et qu'elle mérite d'être sauvegardée des extrêmes qui la menacent. La République ne vit que de cet équilibre entre liberté et responsabilité. Votez ce projet de loi de raison et de passion mêlées. Qu'à travers lui, Internet retrouve un visage plus humain, où la souveraineté de la loi et la liberté de l'esprit avancent côte à côte au service de la Nation.

PARTIE I : Lutte contre la haine en ligne et régulation des plateformes

Article 1 : Retrait rapide des contenus haineux

1° Les opérateurs de plateformes de réseaux sociaux sont tenus de retirer ou rendre inaccessible tout contenu haineux manifestement illicite dans un délai maximum de vingt-quatre heures après signalement d'un utilisateur ou par tout autre moyen.

2° Un contenu haineux s'entend de tout message, texte, image, vidéo ou son qui incite à la violence, à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur handicap.

3° Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1° est ramené à une heure lorsqu'il s'agit de contenus constituant une incitation explicite à la commission d'infractions graves ou représentant un danger immédiat pour la sécurité publique, dès lors qu'une notification émanant d'une autorité compétente a été adressée à la plateforme.

Article 2 : Sanctions en cas de manquement

1° En cas de non-respect des obligations prévues à l'article 1er, l'opérateur de plateforme encourt une sanction administrative par l'autorité de régulation, pouvant atteindre jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel mondial de l'entreprise concernée.

2° Chaque contenu haineux non retiré dans les délais impartis peut en outre faire l'objet d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 100 000 euros par jour de retard, jusqu'à exécution complète.

3° En cas de manquements répétés d'un opérateur de plateforme à ses obligations, l'autorité de régulation peut, après mise en demeure restée sans effet, ordonner des mesures exceptionnelles de restriction d'accès au service en France, pouvant aller jusqu'à la suspension temporaire de la plateforme sur le territoire national.

Article 3 : Autorité publique de régulation des réseaux sociaux

1° Il est créé une Autorité administrative indépendante dénommée Autorité de régulation des réseaux sociaux (ci-après « l'Autorité »), chargée d'assurer le respect des dispositions de la présente loi et, plus généralement, de réguler les contenus en ligne portant atteinte à l'ordre public et aux droits des personnes.

2° L'Autorité est dotée de pouvoirs étendus. Elle peut notamment :

- Exiger des opérateurs de plateformes la communication de tout document ou information utile au contrôle du respect de la loi, y compris des informations techniques sur les algorithmes de modération et de recommandation de contenus ;
- adresser aux plateformes des obligations de mise en conformité lorsque des manquements sont constatés, le cas échéant, de sanctions conformément à l'article 2 ;

- éditer des recommandations ou lignes directrices précisant les attentes en matière de modération, de transparence algorithmique ou de traitement des signalements, auxquelles les opérateurs sont tenus de se conformer sous peine de sanctions.

3° L'Autorité peut, en cas d'urgence et lorsque la protection de la dignité humaine ou la sécurité publique est en jeu, prendre toute mesure conservatoire nécessaire, telle que le déréférencement provisoire d'un contenu ou le blocage ciblé de son accès, et ce sans attendre l'issue de la procédure contradictoire.

Article 4 : Dispositifs automatisés de modération de contenu

1° Les opérateurs de plateformes sont tenus de mettre en place des dispositifs de détection et de censure automatisée des contenus haineux, fondés sur des algorithmes d'intelligence artificielle ou tout autre procédé technique efficace.

2° Les modalités de conception et de fonctionnement de ces dispositifs automatisés sont laissées à la libre initiative des plateformes, sous réserve de leur efficacité. Néanmoins, l'Autorité de régulation peut à tout moment évaluer ces dispositifs et émettre des exigences pour en améliorer la performance ou réduire les risques de sur-blocage arbitraire.

3° Les outils automatisés de modération doivent être conçus de façon à minimiser l'atteinte aux contenus licites : ils veilleront notamment à éviter le retrait injustifié de contenus satiriques, éducatifs, journalistiques ou artistiques traitant de sujets sensibles. Un contrôle humain a posteriori des décisions automatiques de retrait devra être prévu par chaque opérateur, afin de rétablir, le cas échéant, un contenu retiré par erreur.

4° Un décret ou une décision de l'Autorité pourra préciser, en tant que de besoin, les garanties techniques attendues de ces dispositifs (taux maximal d'erreur, transparence des critères de filtrage envers l'Autorité, etc.), afin d'assurer un encadrement suffisant sans toutefois révéler publiquement des informations qui pourraient être exploitées pour contourner la modération.

PARTIE II : Liberté d'expression et droits numériques

Article 5 : Garantie de l'anonymat en ligne

1° Le droit à l'anonymat sur Internet est garanti. Nul ne peut être obligé de divulguer son identité civile pour accéder à un service de communication au public en ligne ou pour s'inscrire sur un réseau social.

2° Par dérogation au principe d'anonymat, celui-ci peut être levé à l'initiative des plateformes et non à la demande des autorités administratives compétentes. La révélation des données d'identification d'un utilisateur peut intervenir en dehors de toute procédure judiciaire préalable, notamment dans le cadre d'une coopération administrative, d'une obligation de signalement ou d'une demande motivée émanant d'une autorité publique compétente. Les plateformes sont autorisées à transmettre ces données lorsqu'elles estiment que la gravité des faits, la récurrence des abus ou le risque de troubles justifient une telle levée d'anonymat.

3° En dehors de ces cas strictement encadrés par la loi, aucune identification généralisée des utilisateurs ne peut être imposée par une plateforme ou par l'autorité publique. Toute collecte systématique de

pièces d'identité numériques auprès des utilisateurs, comme condition d'accès à un service en ligne, est interdite.

Article 6 : Vérification d'identité optionnelle des utilisateurs

1° Les opérateurs de réseaux sociaux et de services en ligne sont autorisés à proposer à leurs utilisateurs des dispositifs facultatifs de vérification d'identité. Ces dispositifs, mis en place sur une base volontaire, permettent à un utilisateur de faire vérifier auprès de la plateforme son identité ou certains attributs de celle-ci en fournissant des documents ou informations justificatives.

2° Un utilisateur ayant procédé à une telle vérification optionnelle peut, s'il le souhaite, voir son profil signalé comme « vérifié » ou toute autre mention équivalente, afin de renforcer la confiance des autres usagers.

3° Il est autorisé aux plateformes en ligne de conditionner l'accès à certaines fonctionnalités, services ou niveaux de visibilité à la vérification préalable de l'identité des utilisateurs. Les plateformes peuvent légalement réserver certaines audiences, options de diffusion, ou mécanismes de recommandation aux comptes vérifiés, dès lors que ces mesures visent à renforcer la sécurité, la fiabilité des échanges et la lutte contre les comportements abusifs ou illicites.

4° Les données collectées dans le cadre d'une procédure de vérification d'identité peuvent être conservées, analysées et réutilisées par les plateformes pour des finalités élargies liées à la sécurité des services, à la modération des contenus, à l'amélioration des algorithmes de recommandation et à la prévention des comportements illicites. Ces données peuvent être partagées avec des tiers, notamment des partenaires techniques ou des autorités compétentes

Article 7 : Protection des lanceurs d'alerte et des journalistes

1° Les personnes physiques se revendiquant lanceurs d'alerte, journalistes ou défenseurs des droits de l'homme ne bénéficient d'aucun régime dérogatoire automatique en matière de diffusion de leurs contenus en ligne. Les plateformes sont autorisées à soumettre les publications émanant de ces personnes aux mêmes règles de modération, de classement et de déréférencement que celles applicables à l'ensemble des utilisateurs.

2° Lorsqu'un lanceur d'alerte ou un journaliste publie des informations impliquant la révélation de faits sensibles et utilise pour ce faire des termes ou des images pouvant être analysés par les algorithmes comme des « contenus à risque » ou « haineux » hors contexte, la plateforme doit supprimer dans l'urgence totale ce contenu.

3° Les signalements multiples portant sur des contenus diffusés par un lanceur d'alerte ou un organe de presse peuvent être pleinement pris en compte par les systèmes de modération, y compris lorsqu'ils sont massifs ou répétés. Les plateformes sont autorisées à traiter ces signalements sans distinction particulière liée au statut de l'émetteur du contenu, et à en tirer toutes conséquences en matière de modération, de déréférencement ou de suspension.

4° Les décideurs d'algorithmes sont tenus d'orienter prioritairement les systèmes de modération et de recommandation vers la protection de l'ordre public, de l'identité nationale et de l'autorité des institutions. Toute tolérance algorithmique facilitant la diffusion de contenus anonymes, subversifs ou hostiles aux valeurs fondamentales de la Nation peut engager la responsabilité du décideur et donner lieu à des sanctions administratives.

5° Les décisions de modération, de déréférencement ou de démonétisation prises par les plateformes à l'encontre de contenus diffusés par des lanceurs d'alerte ou des journalistes ne peuvent faire l'objet d'aucune saisine directe d'une autorité de régulation.

Article 8 : Zones d'expression libre et espaces numériques sanctuarisés

1° Afin de garantir l'effectivité de la liberté d'expression, du pluralisme des idées et du droit à l'expérimentation démocratique, l'Autorité de régulation peut autoriser, à titre expérimental, la création d'espaces numériques d'expression renforcée. Ces espaces visent à offrir des lieux de débat affranchis des logiques de censure automatisée et des impératifs économiques de visibilité, dans un cadre transparent et clairement identifié.

2° Dans ces espaces d'expression renforcée, les plateformes ne procèdent au retrait que des contenus constituant des infractions pénales graves et manifestes, notamment les atteintes directes à l'intégrité des personnes, les violences sexuelles, les appels explicites au meurtre ou les actes terroristes. Les autres contenus, y compris conflictuels, radicaux ou choquants, ne peuvent être supprimés de manière automatique ou préventive.

3° L'accès à ces espaces repose sur le consentement éclairé des utilisateurs. Toute personne souhaitant y participer ou consulter les contenus doit être clairement informée du caractère non standardisé de la modération, ainsi que de la diversité et de la radicalité possibles des opinions exprimées, dans une logique d'autonomie et de responsabilité individuelle.

4° Ces espaces font l'objet d'un contrôle démocratique renforcé. Un comité pluraliste, associant l'Autorité de régulation, des chercheurs, des syndicats de journalistes, des associations de défense des libertés publiques et de lutte contre les discriminations, évalue régulièrement leurs effets sur la qualité du débat public, les phénomènes de haine et les mécanismes d'exclusion ou de domination symbolique.

PARTIE III : Mise en œuvre **Article 9 : Rapport annuel d'évaluation**

1° Le Gouvernement présente chaque année devant l'Assemblée nationale et le Sénat un rapport public d'évaluation de l'application de la présente loi.

Ce rapport comporte notamment :

- Un bilan statistique exhaustif du volume de contenus signalés, retirés ou restés en ligne, trié par type de menace pour l'ordre public, par plateforme et par origine géographique des comptes concernés, afin d'évaluer la capacité réelle des dispositifs à créer les dérives les plus graves ;
- Un état détaillé des sanctions prononcées en application de la présente loi, incluant les amendes, restrictions d'activité ou suspensions de services, ainsi que l'effectivité de leur exécution, dans une logique de fermeté et de dissuasion ;
- Une analyse critique de l'action de l'Autorité de régulation, portant à la fois sur ses moyens, son efficacité opérationnelle et sa capacité à agir rapidement face aux menaces numériques, mais aussi sur les risques de dérives, de sur-censure ou d'atteintes excessives aux libertés fondamentales ;
- Une évaluation qualitative de l'impact de la loi sur la liberté d'expression, incluant l'identification des cas de censure abusive, de discrimination algorithmique ou d'atteinte aux voix dissidentes, ainsi que les réponses apportées par les autorités compétentes ;
- Un examen des effets sociaux et démocratiques des outils automatisés et des dispositifs expérimentaux, notamment des zones d'expression prévues à l'article 8, afin de mesurer s'ils contribuent à la pacification de l'espace numérique ou, au contraire, à la marginalisation de certaines opinions.

Ce rapport a pour finalité d'assurer à la fois la protection ferme de l'ordre public numérique et le contrôle démocratique des mécanismes de modération, en veillant à ce que la lutte contre la haine ne se transforme pas en restriction disproportionnée du débat public.

Article 10 : Entrée en vigueur et application de la loi

1° Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur vingt-quatre mois après sa promulgation. Ce délai permet aux plateformes de se conformer aux nouvelles obligations techniques et organisationnelles, tout en garantissant une montée en charge progressive, contrôlée par l'Autorité de régulation, afin d'éviter toute rupture brutale de la liberté d'expression en ligne.

2° Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente loi. Il définit notamment :

- la composition et les pouvoirs de l'Autorité de régulation, en assurant à la fois son indépendance vis-à-vis des intérêts privés et sa capacité à agir avec autorité face aux plateformes récalcitrantes ;
- les seuils d'assujettissement des plateformes, afin de concentrer l'effort de régulation sur les acteurs dominants du numérique, sans fragiliser les initiatives associatives, coopératives ou alternatives ;
- les modalités de coopération entre l'Autorité, les forces de sécurité intérieure et les autres autorités administratives, dans une logique de protection de la Nation, mais également de respect strict des droits et libertés constitutionnellement garantis ;
- toute mesure nécessaire à l'application effective de la loi, dans un souci d'efficacité, de proportionnalité et de transparence.

3° À l'issue d'une période de trois ans, le Parlement procède à un réexamen global du dispositif. Ce réexamen porte tant sur l'efficacité des mesures de lutte contre les contenus haineux et subversifs que sur leurs conséquences en matière de libertés publiques, de pluralisme politique et de contrôle citoyen des plateformes. Le législateur se réserve la possibilité de renforcer, modifier ou abroger tout ou partie des dispositions expérimentales, en fonction des résultats observés.

Fait le 30/01/2026

Présidence

Theatrum mundi – Affaires Publiques HEIP

